

El fallo *Levinas* un hito en la autonomía porteña: Avances y tensiones en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por Marcela I. Basterra

Sumario 1. Introducción 2. La autonomía de la CABA en la doctrina de la CSJN 3. El fallo “Levinas” 3.1. Antecedentes del caso 3.2. Consideraciones de la CSJN 3.3 La disidencia de Rosenkratz 3.4. Las reacciones al fallo. La desobediencia judicial de las Cámaras Nacionales 4. Conclusiones

1. Introducción

Recientemente, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso “*Levinas*”¹, relacionado con un conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, TSJ) y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, ha conmocionado la judicatura porteña debido a su relevancia política-administrativa para la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El pronunciamiento de la Corte Suprema posee una trascendencia institucional considerable al resolver un conflicto político relacionado con las competencias entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Transcurridas más de tres décadas desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996, el traspaso de la llamada “Justicia Nacional” a la jurisdicción de la Ciudad aún no se ha materializado. Quienes abogamos por la plena autonomía de la Ciudad, desde hace varios años, venimos señalando que el proceso de transferencia de competencias se ha demorado injustificadamente, problemática que también es reconocida por la Corte Suprema en el caso *Levinas*².

¹ CSJN, “*Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia*”, sentencia del 27/12/2024.

² Basterra, Marcela I., “*El traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 20 años de la Constitución de la Ciudad*”, en Revista Pensar en Derecho, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio de 2016, p.9.

En esta oportunidad, los jueces confirmaron la línea jurisprudencial consolidada por el Máximo Tribunal desde los fallos “*Corrales*”³, “*Nisman*”, “*Sapienza*”⁴ y “*Bazán*”⁵, entre otros, en los cuales se reconoció la plena autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter transitorio de la justicia nacional ordinaria. En el marco de este “inmovilismo” de los actores políticos, que ha dado lugar a que la Ciudad de Buenos Aires aún no cuente con un poder judicial completo, no resulta sorprendente que la Corte Suprema haya emitido este precedente, reiterando la imperiosa necesidad de avanzar en el proceso de transferencia de competencias judiciales.

No caben dudas de que, luego de la reforma de 1994, la Ciudad de Buenos Aires debiera gozar de facultades jurisdiccionales plenas, ya que estas son inherentes al concepto jurídico de “autonomía”. En este sentido, se ha señalado que “*el concepto constitucional de autonomía implica, por lo menos, el poder efectivo de organizar el gobierno local en las condiciones de la Constitución de la República, dándose las instituciones adecuadas al efecto, rigiéndose por las formas exclusivas de elegir sus autoridades públicas, independientes del Gobierno Federal, regulando el desempeño de sus funciones y, finalmente, desarrollando dentro de su territorio el imperio jurisdiccional por leyes y otros estatutos en relación con cualquier otro asunto no comprendido entre los que la Constitución ha acordado al Gobierno Nacional.*”⁶

2. La autonomía de la CABA en la doctrina de la CSJN

Como señalamos anteriormente, la doctrina que desarrolla la Corte Suprema en el caso *Levinas* continúa la línea jurisprudencial de diversos precedentes en los que se ha ido reconociendo la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

El 9 de diciembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en el caso *Corrales*. Este caso versaba sobre una contienda negativa de competencia entre la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y la Cámara Federal de Casación Penal, en un habeas corpus colectivo interpuesto a favor de las personas mayores

³ CSJN, “*Corrales, Guillermo Gustavo y otros s/habeas corpus*”, sentencia del 09/12/2015.

⁴ CSJN, “*Sapienza, Matías Ezequiel y otros c/ Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y otro s/ Recurso de hecho - Acción de amparo*”, sentencia de 17/02/2017.

⁵ CSJN, “*Bazán, Fernando s/ amenazas*”, sentencia del 04/04/2019.

⁶ CSJN, “*Gauna, Juan Octavio c/ acto comicial*”, sentencia de 129/03/1997, voto en disidencia de los Ministros Fayt, Belluscio y Bossert en la causa, (considerando 9°).

de 70 años detenidas, procesadas y/o condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, basado en el agravamiento de las condiciones en que se cumplen las penas.

El Máximo Tribunal, en este pronunciamiento, modificó su tradicional jurisprudencia, que equiparaba a los jueces nacionales ordinarios con los federales, al enfatizar que: "En atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía, no puede sino concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y su continuidad se encuentra supeditada a que tengan lugar los convenios de transferencia de competencias antes aludidos". Asimismo, agrega: *"La presente decisión conlleva el abandono del tradicional criterio del Tribunal, conforme al cual, a los efectos de analizar si media denegatoria del fuero federal, todos los magistrados que integran la judicatura de la Capital de la República revisten el mismo carácter nacional (Fallos: 233:30; 236:8; 321:2659, entre muchos otros). Por tanto, de aquí en más, a los efectos de dirimir cuestiones de competencia, no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los federales"*⁷.

En forma complementaria, la Corte exhorta a las autoridades a realizar el traspaso de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniendo especial énfasis en el lapso transcurrido desde la reforma constitucional de 1994. En este orden de ideas, subraya: "En efecto, si bien el carácter nacional de los tribunales de la Capital Federal pudo haber tenido sustento en el particular estatus que esta tenía con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esta modificación fundamental, las competencias que actualmente ejerce la justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son federales, deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la justicia local. Que, transcurridos ya más de veinte años de la reforma constitucional de 1994, resulta imperioso exhortar a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en materia jurisdiccional".

De esta forma, la Corte abandonó su tradicional criterio conforme al cual, a los efectos de examinar si mediaba denegatoria del fuero federal, debía tenerse en cuenta que todos los

⁷ CSJN, "Corrales, Guillermo Gustavo y otros s/habeas corpus", op. cit., considerando 8.

magistrados que integran la judicatura de la Capital de la República revisten el mismo carácter nacional.

Esta doctrina fue ratificada por la Corte Suprema en el caso *Nisman*, en el que señaló que, a los efectos de declarar la admisibilidad del recurso extraordinario cuando media denegación del fuero federal, los jueces nacionales con asiento en la ciudad no son equiparables a los federales. Esta posición doctrinaria fue reiterada también en el fallo *Sapienza* y en el caso *José Mármol*.

En 2019, en la causa *Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba*⁸, la Corte destacó que, desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires ocupa la misma posición que las provincias en el sistema normativo de los tribunales federales y, por lo tanto, tiene el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte. Con esta decisión, modificó su jurisprudencia anterior en el caso “*Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego*”⁹, donde se había establecido que la CABA no gozaba de este derecho. Además, la Corte señaló que las limitaciones jurisdiccionales de la ciudad son el resultado de una situación de hecho, derivada de la falta de un poder judicial local capaz de juzgar todas las causas regidas por los códigos nacionales del artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, y subrayó que esta situación no debe persistir en el tiempo.

Cabe destacar que en 2019, en la causa *Bazán*, la Corte Suprema, por mayoría, resolvió que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sería el encargado de dirimir los conflictos de competencia entre tribunales no federales con sede en la CABA. De esta forma, abandonó la doctrina anterior, según la cual ella, como tribunal superior común, resolvía estos conflictos entre magistrados nacionales y locales. En su fallo, la Corte destacó el retraso en la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad, calificándolo como un “inmovilismo” que representa un grave desajuste institucional. Subrayó que, aunque la Ciudad cuenta con un Ejecutivo y una Legislatura en pleno funcionamiento, carece de un poder judicial completo, lo que vulnera el principio de

⁸ CSJN, “*Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal*”, sentencia del 04/04/2019.

⁹ CSJN, “*Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ cumplimiento de contrato y cobro de pesos*”, sentencia del 18/12/2017.

autogobierno y la Constitución Nacional, afectando la "lealtad federal" y provocando consecuencias negativas, como una distribución ineficiente de los recursos públicos.

3. El fallo “*Levinas*”

3.1. Antecedentes del caso

En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en un proceso sobre rendición de cuentas. En este caso, el TSJ intentaba revisar una sentencia de la Cámara Civil, que, a su vez, alegaba que el TSJ carecía de competencia sobre el asunto.

La Cámara Civil confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 75, que había declarado admisible la demanda y en consecuencia, ordenó al demandado rendir cuentas de manera documentada, bajo apercibimiento de hacerlo a su costo.

Presentada la rendición de cuentas por parte del demandado y la liquidación de los accionantes, la jueza de primera instancia aprobó los cálculos realizados por la parte actora y condenó al demandado a abonar la suma de U\$S 88.000 más intereses, decisión que fue confirmada, en lo sustancial, por la Cámara Civil.

El demandado, disconforme con la resolución, interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante el TSJ, invocando los artículos 27 y 28 de la Ley Local 402¹⁰ y el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Paralelamente, presentó un recurso extraordinario federal, que fue denegado por tratarse de cuestiones de hecho y derecho común, ajenas a la vía planteada, lo que motivó la interposición de un recuso de queja ante la Corte Suprema.

La Cámara Civil notificó al demandado que el recurso de inconstitucionalidad no encontraba respaldo en las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que rige los asuntos del fuero. Esta resolución motivó la interposición de un recurso de queja ante el TSJ, conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley 402.

El Tribunal Superior de Justicia declaró admisible la queja, dejando sin efecto la resolución que había denegado el recurso de inconstitucionalidad. De esta forma, se declaró

¹⁰ Ley 402 publicada en el B.O.C.A.B.A el 17/07/2000.

competente bajo el entendimiento de que resultaba el “*tribunal superior de la causa*”, en los términos del artículo 14 de la Ley 48.

Ante esta decisión, la Cámara Civil dictó una nueva resolución rechazando la intervención del TSJ en el caso, bajo el argumento de que dicho tribunal no tenía facultad para revisar sus sentencias, las cuales solo podían ser apeladas ante la CSJN mediante recurso extraordinario federal.

En resumen, el principal problema jurídico que debía resolver la Corte Suprema consistía en determinar si el TSJ, como máximo tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene la facultad de revisar las sentencias dictadas por tribunales nacionales con sede en la ciudad, tal como alegaba el recurrente¹¹.

3.2. Consideraciones de la CSJN

Para responder al interrogante planteado, la Corte Suprema apeló a la doctrina de los casos “Strada”¹², “Di Mascio”¹³ y más recientemente “Chacón”¹⁴ en los cuales al definir quién constituía el superior tribunal de la causa, explicó que, el pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales debe llegar a la Corte solo después de “*fenecer*” ante el órgano máximo de la judicatura local, dado que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en actuaciones que comprendan puntos regidos por la Constitución, leyes federales y los tratados internacionales. De ese modo, las decisiones aptas para ser resueltas por el Máximo Tribunal Nacional no pueden resultar excluidas del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia¹⁵.

Este requisito de admisibilidad del recurso federal interpuesto, tiene como presupuesto el reconocimiento ineludible de la aptitud jurisdiccional de los tribunales de todo el país -incluidos obviamente los superiores de provincia- para considerar y aplicar en su integridad la totalidad del orden jurídico del Estado, en cuya cúspide se encuentra la

¹¹ En esta doctrina, la Corte Suprema de Justicia determinó que requisito inexcusable del recurso extraordinario el fenecimiento de las disputas en sede local, lo que implica el agotamiento de todas las instancias hábiles allí establecidas y que, según el art.14 de la ley 48, “Tribunal superior de provincia” es el órgano judicial erigido como supremo por la Constitución de la provincia, salvo que sea incompetente en el caso, circunstancia que no podrá extraerse del carácter constitucional federal de la materia que aquél suscite.

¹² CSJN, “Strada, Juan Luis”, sentencia del 08/04/1986.

¹³ CSJN, “Di Mascio, Juan Roque” sentencia del 01/12/1998.

¹⁴ CSJN, “Chacon, Luis Gustavo” sentencia del 15/10/2024.

¹⁵ CSJN, “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia”, op.cit., considerando 4º.

Constitución Nacional (artículo 31); y tiene como fundamento último en la obligación de las provincias de asegurar su administración de justicia (artículo 5°).

Aclara la Corte que esta tesis jurisprudencial no implica una intromisión en la forma en que las provincias organizan sus instituciones, sino que por el contrario, busca fortalecer su soberanía.

Los magistrados reconocen la complejidad que supone este al expresar que se presenta una situación anómala en el ámbito de la CABA, donde aún coexisten la justicia local y la nacional con competencia ordinaria (civil, comercial, laboral y penal). Si bien desde la reforma de 1994 la Constitución Nacional reconoce en su artículo 129 a la Ciudad un régimen de Gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, en la práctica en los procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria, las cámaras de los distintos fueros que la integran son las que vienen ejerciendo hasta la fecha el rol de superior tribunal en los términos del artículo 14 de la ley 48¹⁶.

En virtud de la reforma de 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió *status* constitucional y se introdujo como un actor pleno del sistema federal. En cumplimiento de la referida disposición constitucional, en 1996 los constituyentes porteños aprobaron la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo Preámbulo reconocieron como objeto el “afirmar su autonomía” y “organizar sus instituciones”. Respecto de la existencia de un Poder Judicial propio, el artículo 106 de la constitución porteña declara que *“corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales (...)”*. Por ende, es innegable que el *“desideratum”* de la norma constitucional es concluir en una autonomía jurisdiccional plena.

La disposición transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, facultó al gobierno de la Ciudad a convenir con el Federal la transferencia de los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la Capital al Poder Judicial de la Ciudad¹⁷.

Para cumplir con tal objetivo se optó inicialmente por un esquema progresivo de traspaso de competencias -con toda razón-, ya que era y es conveniente que el mismo se

¹⁶ *Ibídem*, considerando 5°.

¹⁷ Basterra, Marcela I., Reflexiones sobre el avance de la transferencia de la Justicia Nacional Ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Revista Pensar Jusbaire-Revista Digital, diciembre 2017, p.1

produzca de manera ordenada para no afectar el servicio de administración de justicia. Este proceso se inició en el ámbito de la justicia penal a través de dos Convenios de Transferencia Progresiva de Competencias de la Justicia Nacional Criminal y Correccional hacia el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realizó con la aprobación del Congreso y ratificación por la Legislatura de dos leyes de transferencia de competencias penales: Ley N° 25.752 y Ley N° 26.357, ratificadas por las leyes de aceptación N° 597 y N° 2257 de la CABA¹⁸.

Sin embargo, tal como reconoce la CSJN en “Levinas”, la actividad desplegada en tres décadas por quienes asumieron el férreo compromiso en procura de lograr esa transferencia se ha visto limitada solo al traspaso de reducidas competencias¹⁹.

La Corte continúa señalando que el presente conflicto debe ser resuelto a partir de la aplicación de la doctrina sentada en “Stada”, “Di Mascio”, “Corrales”, “Marmól”, “Bazán”.

En este último precedente, confirmó que el TSJ es el órgano encargado de resolver los conflictos de competencia que se susciten entre dos tribunales jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en la CABA. De tal modo, abandonó la doctrina según la cual era ésta, en su carácter de tribunal superior común, quien resolvía los conflictos suscitados entre magistrados a cargo de un juzgado de la Ciudad y de la Nación.

En relación al proceso de transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la CABA, la Corte aprovecha en este el fallo “Levinas” para retirar tal como sostuvo en Bazán que el retraso en las transferencias es un desajuste institucional grave que no puede justificarse en la dificultad de lograr acuerdos políticos ni tampoco que el traspaso paulatino sirve mejor a una eficiente administración de justicia. El “*inmovilismo*” de los agentes políticos generó que la CABA padezca aun instituciones inconclusas; un poder ejecutivo y una legislatura propios en pleno funcionamiento, pero sin un poder judicial completo. Esta situación lesiona las facultades de autogobierno de un Estado local, incumpliendo la Constitución Nacional, con el consiguiente debilitamiento de la fuerza normativa de su texto, y generando gravísimas consecuencias de distinta índole (entre otras, la afectación a la “*lealtad federal*” o la ineficiente distribución de los recursos públicos). En palabras de la Corte “*la transferencia, lejos de presentarse -siquiera- como un proyecto que*

¹⁸ Ibídem, p.2.

¹⁹ CSJN, “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia”, op.cit., considerando 5°.

avanza a paso lento, aparece virtualmente paralizada por exclusiva voluntad de las autoridades políticas”²⁰.

Luego de treinta años de la reforma de la Constitución Nacional, veintiocho de la sanción de la Constitución Porteña, nueve de la exhortación que realizó la Corte en “Corrales”, siete de la firma del último convenio de transferencias y cinco del fallo “Bazán”, persiste el escenario de “inmovilismo”, evidenciándose un proceso político estancado.

Por tal motivo, la CSJN entiende que resulta imperioso adecuar su actuación jurídica a aquella que le impone el texto de la Constitución Nacional, más allá de que el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perpetúen la situación descripta.

Por lo tanto, es necesario reconsiderar la exigencia del “superior tribunal de la causa” establecida por el artículo 14 de la Ley 48 para los procesos que se desarrollan ante la justicia nacional ordinaria en la ciudad. Esta disposición mantiene a la CSJN como tercera instancia, lo que impide que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), creado en 1996, pueda intervenir como el máximo intérprete local de la Constitución Nacional.

Sobre este interrogante, la Corte alegó que *“La coexistencia en el ámbito de la CABA de tribunales nacionales –aún no transferidos- y tribunales locales, ambos con competencias ordinarias, no puede seguir justificando que, respecto de los primeros, la ciudad porteña sea ajena a la doctrina de esta Corte en ‘Strada’ y ‘Di Mascio’, ni prolongar indefinidamente una autonomía jurisdiccional limitada del superior tribunal en su ámbito revisor, contraria a la manda convencional constituyente”²¹.*

Por estas consideraciones, la Corte concluyó que corresponde al TSJ conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad. Al igual que los superiores tribunales del resto de las provincias, debe concentrar las facultades jurisdiccionales en torno al derecho local y común, y erigirse como el superior tribunal de las causas cuando exista una cuestión federal, en los términos del artículo 14 de la ley 48. La Corte reconoce que esta decisión importa un nuevo criterio jurisprudencial procesal, por lo

²⁰ Ibídem, considerando 7º.

²¹ CSJN, “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia”, op.cit., considerando 8º.

que su aplicación en el tiempo debe ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los logros propuestos no se vean malogrados en ese trance²².

3.3 La disidencia de Rosenkrantz

En su voto en disidencia el Juez Rosenkrantz reconoce que, a partir de la reforma constitucional de 1994 otorgó a la Ciudad de Buenos Aires un “status constitucional especial” que implicó su reconocimiento como un “estado miembro de la federación”, lo que produjo un innegable impacto en su régimen jurídico e institucional.

Al mismo tiempo, admite que la justicia nacional ordinaria que se asienta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee carácter meramente transitorio. La permanencia de tales magistrados en el Poder Judicial de la Nación es parte de un sistema que procuró conjurar una situación “excepcional y transitoria dando una solución acorde a las exigencias del proceso de transición iniciado con la reforma de 1994”²³.

Para el magistrado determinar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la alzada de tribunales nacionales supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino. Además, considera que no debe perderse de vista que los tribunales nacionales son creados por leyes del Congreso de la Nación, se integran por jueces designados por órganos constitucionales del gobierno nacional, están sujetos a un régimen disciplinario también nacional y su competencia está regida por normas de ese mismo carácter.

Continúa explicando que en su voto mayoritario los miembros de la CSJN adoptaron una decisión sin precedente, ya que no existe en el ordenamiento constitucional argentino la posibilidad de que un tribunal local revise decisiones de tribunales nacionales, ni tampoco que un tribunal de justicia le asigne, de manera directa y aunque fuere de modo transitorio, las competencias propias de un tribunal nacional a uno local, circunstancia que altera la estructura recursiva prevista en los respectivos ordenamientos procesales²⁴.

²² Ibídem, considerando 10 y 12.

²³ CSJN, “*Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia*”, op.cit., voto en disidencia de Carlos Fernando Rosenkrantz considerando 3º.

²⁴ Ibídem, considerando 4º.

Para Rosenkratz, tal como se desprende de la doctrina de la Corte en el fallo “*Felicetti*”²⁵, la función de, eventualmente, instaurar instancias de revisión de sentencias dictadas por tribunales nacionales corresponde al Congreso de la Nación y es una “tarea que no puede ser llevada a cabo por la CSJN.

Añadió que la dilación en el proceso de transferencia de competencias “no habilita a la Corte Suprema, mediante la resolución de un conflicto de competencia, a posicionar al máximo tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como alzada de los tribunales ordinarios con asiento en esa jurisdicción”²⁶. Por ello, concluyó que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires carece de competencia para revisar la sentencia dictada por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

No obstante la divergencia de criterio con la mayoría del tribunal en cuanto a la competencia del Tribunal Superior de Justicia para actuar como tribunal superior de la causa, coincide en que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe tener autonomía jurisdiccional plena, tal como le reconoce la Constitución Nacional.

3.4. Las reacciones al fallo. La desobediencia judicial de las Cámaras Nacionales

En forma inmediata al dictado de la sentencia, el Procurador General, Eduardo Casal, ofició a la Corte informando que la aplicación del criterio establecido en el fallo “*Levinas*” impedirá que el Ministerio pueda cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la CABA, menoscabando los intereses que debe justamente velar²⁷.

De acuerdo con esta jurisprudencia, si el Ministerio Público encontrara motivos para impugnar eventualmente las sentencias de las cámaras nacionales con competencia ordinaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá, previamente, interponer el recurso extraordinario correspondiente ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. No obstante, las normas que regulan su competencia le reconocen legitimidad procesal solo para intervenir en tribunales nacionales. Por lo tanto, implica un procedimiento para el cual las fiscalías nacionales no están legalmente habilitadas, ya que su competencia está limitada

²⁵ CSJN, “*Felicetti, Roberto y otros*”, sentencia del 21/12/2000.

²⁶ CSJN, “*Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia*”, op.cit., voto en disidencia de Carlos Fernando Rosenkrantz, considerando 5°.

²⁷Oficio presentado por el Ministerio Público Fiscal el 31 de enero de 2025.

exclusivamente por lo establecido en la ley, la cual no les confiere legitimidad procesal ante el foro local.

Esta problemática procesal tampoco se subsanaría con la hipotética actuación de la fiscalía local, ya que la misma es una institución diferente.

Por lo tanto, sugiere a la Corte Suprema que suspenda la aplicación del criterio “Levinas” hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que el impide a las fiscalías nacionales llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño.

A partir del fallo, diversas Cámaras Nacionales se han pronunciado en contra del criterio establecido por la Corte, desconociendo la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En sus resoluciones, estas Cámaras han expresado su rechazo a la interpretación de la CSJN, argumentando que no corresponde atribuir al TSJ la facultad de revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales, lo cual, según ellas, alteraría la estructura y el funcionamiento del sistema judicial nacional.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal expresó el rechazo al criterio de la CSJN, argumentando que ningún Tribunal de justicia cuenta con la potestad de atribuir jurisdicción a un tribunal local a fin de revisar sentencias de tribunales nacionales, generando una alteración en la estructura del funcionamiento del Poder Judicial de Nación, la división de poderes y provocando incertidumbre para los litigantes, demoras injustificadas en el trámite de los procesos, mayores costos derivados del pago de depósitos para recurrir, y en definitiva vulnera la garantía del acceso a la jurisdicción, debido proceso y seguridad jurídica²⁸.

Por su parte, la Cámara Nacional del Trabajo N° 4²⁹ señaló que la CSJN ha reiterado que sus decisiones se limitan a los casos concretos sometidos a su conocimiento, respetando la independencia de los tribunales inferiores, conforme al artículo 18 de la CN. Esto garantiza el debido proceso y la división de poderes, respetando las competencias del Poder Legislativo y Ejecutivo. Sostiene que no existe una norma legal que permita impugnar las decisiones de los tribunales de la Justicia Nacional del Trabajo ante tribunales locales o ajenos, como es el TSJ. Por tanto, un criterio judicial que suplante esta falta de previsión legislativa no puede ser

²⁸ Resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal del 04/2/2025.

²⁹ Resolución de la Cámara Nacional del Trabajo N° 4 del 12/02/2025.

válido sin que se haya declarado la invalidez constitucional de las normas vigentes, lo que podría generar vacíos procesales y violar derechos constitucionales.

Recientemente, la Cámara Nacional en lo Civil emitió un fallo plenario en las causas “*Cavero, Claudia*” y “*Peña, Alicia*” en el que decidió que las sentencias de los jueces nacionales no pueden ser recurridas ante el TSJ, desconociendo la doctrina “*Levinas*”. La Cámara fundamentó su decisión en varios aspectos legales y constitucionales, destacando que la Ley de Garantías (Ley 24.588) establece que la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia, "continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación". Enfatizó que cualquier modificación en la jurisdicción debe ser realizada por el Congreso Nacional, y no por decisiones judiciales. Así afirmó que “*No es posible erigir a un tribunal local en órgano de revisión de decisiones adoptadas por tribunales nacionales, lo que implicaría una grave distorsión en el sistema de separación de poderes*”³⁰.

Sin lugar a dudas, el pronunciamiento de la CSJN ha generado un debate significativo, especialmente en relación con la postura adoptada por las Cámaras Nacionales, que “*desobedecen*” el criterio de la Corte Suprema. Esta situación puede ser analizada de manera enriquecedora a partir de la teoría de Francisco Fernández Segado³¹ conocida como “guerra de los tribunales o de las cortes”, un concepto que explora los conflictos que surgen entre los distintos niveles de poder judicial, en particular cuando las decisiones de un tribunal superior no son acatadas o son contravenidas por tribunales inferiores.

En su célebre obra “la justicia constitucional”, Fernández Segado analiza el régimen jurídico-procesal en España del recurso de amparo y la manera en que este instrumento ha motivado enfrentamientos entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, produciendo episodios de lo que se conoce como la “guerra de las cortes”. En este contexto, la respuesta de las Cámaras Nacionales, siguiendo la visión del autor, puede ser interpretada como una forma de desobedecer y no acatar el criterio de la Corte, lo cual podría tener repercusiones sobre el ordenamiento judicial y la estabilidad del sistema legal. El fallo debe ser acatado por los tribunales inferiores, ya que la Corte Suprema, como órgano judicial

³⁰ Cámara Nacional en lo Civil, Acuerdo plenario en los autos caratulados “*Cavero, Claudia Marcela y otro c/ obra social de los empleados de comercio s/ daños y perjuicios*” Y “*Peña, Alicia María c/ Peña, Carlos Alberto y otros s/ impugnación/nulidad de testamento*”, de febrero de 2025.

³¹ Fernández Segado, Francisco “La guerra de los tribunales en España” en *Conflictos institucionales. Alteraciones en el equilibrio entre organos estatales*, Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, septiembre de 2002, p. 68.

máximo, tiene la última palabra en cuanto a la interpretación de la Constitución Nacional. Si las cámaras inferiores no siguen esta línea, se puede generar una "guerra" que desestabiliza la confianza en la jerarquía judicial y puede dar lugar a un escenario de incertidumbre jurídica.

Por otra parte, tal como señala Alberto Garay³² los precedentes judiciales de la Corte Suprema son una herramienta clave para la uniformidad y la certeza jurídica en el sistema judicial. En particular, señala que la Corte Suprema de un país tiene un papel central en la fijación de criterios que guíen la interpretación y aplicación de la ley, y sus decisiones deben ser seguidas por los tribunales inferiores para asegurar la coherencia y consistencia en la jurisprudencia.

Garay resalta que el precedente no se refiere solo a una autoridad moral o una guía para los tribunales inferiores, sino que implica una obligación de acatamiento de las decisiones de la Corte Suprema. En este contexto, la doctrina del precedente establece que los tribunales inferiores deben adherir a los fallos de la Corte para evitar interpretaciones disonantes que puedan generar inestabilidad y arbitrariedad en el sistema judicial. De esta forma, el acatamiento de las instancias inferiores propende a la estabilidad y la seguridad jurídica que debe guiar a todo ordenamiento judicial.

Sobre el carácter vinculante de los precedentes de la Corte Suprema, y el acatamiento por los tribunales inferiores, Garay reconoce que tal como se desprende del fallo “*González, Herminia del Carmen c/ ANSeS*”³³ la CSJN ha expresado que “*Las instancias ordinarias tienen el deber de conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en casos similares, toda vez que ésta tiene el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia y median, además, razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional*”. Excepcionalmente, “*pueden apartarse de ella expresando motivos novedosos y variados que respalden las diferentes posiciones adoptadas en relación a las sustentadas por el Tribunal*”³⁴. Garay reconoce que la novedad y variedad argumental, si existe, debe alegarla la parte perjudicada ante la Corte y es esta última quien eventualmente tiene autoridad para corregir su propia jurisprudencia y no un juez o una jueza de un tribunal inferior. Asimismo, coincido

³² Garay, Alberto, La doctrina del precedente en la Corte Suprema, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 402.

³³ CSJN, “*González, Herminia del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad*”, sentencia del 21/03/2000.

³⁴ *Ibidem*, considerando 8°.

con el autor³⁵, en que esta habilitación que concede la CSJN en el fallo mencionado debe aplicarse en forma restrictiva porque contribuye a la inseguridad jurídica, al poner en duda cuáles son las reglas de juego o su estabilidad, facilitando una litigiosidad interminable y, muchas veces, inútil.

4. Conclusiones

A pesar de la innegable autonomía que los constituyentes de 1994 otorgaron a la Ciudad de Buenos Aires en el texto de la Constitución, la plena autonomía porteña sigue siendo una meta distante. En este contexto, el fallo “Levinas” cobra una relevancia crucial, ya que no solo reafirma la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), sino que también subraya la necesidad de avanzar en el proceso de transferencia de competencias judiciales a la CABA.

Este fallo tiene el potencial de marcar un hito en la discusión sobre la autonomía judicial de la Ciudad, ya que establece precedentes que podrían redefinir la relación entre el gobierno local y el poder judicial, abriendo el camino para una mayor independencia del sistema judicial porteño.

Además, la sentencia provocó una transformación significativa en el ejercicio de la actividad profesional, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia se vio obligado a suspender el cómputo de los plazos procesales para la interposición de recursos previstos en la ley 104, cuando estos provienen de los fueros nacionales ordinarios de la Ciudad.

Por otro lado, el fallo evidencia las tensiones existentes entre los tribunales nacionales y locales en relación con la autonomía porteña. La actitud de desobediencia judicial de las Cámaras Nacionales, que se manifestaron después de la decisión, obstaculiza la seguridad jurídica que debe prevalecer en todo sistema normativo. No cabe duda de que las sentencias de la Corte Suprema deben ser acatadas por las instancias inferiores, ya que la Corte es la intérprete suprema de la Constitución Nacional. Este conflicto pone de relieve la importancia de mantener la jerarquía judicial, respetar los precedentes y garantizar la estabilidad jurídica en el sistema judicial argentino.

La resolución de estas disputas resulta fundamental para la consolidación de un sistema judicial eficiente, coherente y respetuoso de la autonomía porteña, que, a largo plazo,

³⁵ Garay, Alberto, La doctrina del precedente en la Corte Suprema, op. cit., p. 380.

contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.